

[기출][2011-1]교통사고 손해배상청구에서 개별 항목별 청구액을 초과하여 인정한 판결의 적법성 여부

【문제 1】 교통사고 피해자인 甲은 가해자인 乙을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 적극적 손해, 소극적 손해, 위자료 각 1,000 만 원씩 합계 3,000 만 원을 청구하였다. 그런데 법원은 피고에 대하여 적극적 손해 1,500 만 원, 소극적 손해 1,000 만 원, 위자료 500 만원 합계 3,000 만 원을 이행하라는 판결을 선고하였다. 이 판결의 적법성 여부에 대하여 논하시오. (50 점)